

Materia	Procedimientos concursales de la Ley 20.720
Procedimiento	Liquidación voluntaria simplificada
Solicitante	Cristian Fabián Cabezas Sánchez
RUT Solicitante	17.775.453-6
Domicilio Solicitante	Av. El Carmen de Huechuraba 1152, Casa 37, Condominio Los Tineos, Comuna de Huechuraba, Santiago
Abogado	Yarela Natalia Fuica Alfaro
RUT	16.952.077-1
Domicilio	Calle La Concepción 266, Oficina 804, Comuna de Providencia, Santiago

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SIMPLIFICADA DE PERSONA DEUDORA; **EN EL PRIMER OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN; **EN EL TERCER OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER.

S.J.L. CIVIL DE SANTIAGO

CRISTIAN FABIÁN CABEZAS SÁNCHEZ, chileno, soltero, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad número 17.775.453-6, domiciliado en Av. El Carmen de Huechuraba 1152, Casa 37, Condominio Los Tineos, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, a S.S. respetuosamente digo:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 273 y siguientes de la Ley N° 20.720, y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 21.563 de 2023, vengo en solicitar el inicio de un procedimiento concursal de Liquidación Voluntaria Simplificada de Persona Deudora, en razón de no contar con la liquidez necesaria para hacer frente al pago de las deudas contraídas en calidad de deudor, de conformidad con los siguientes fundamentos de hecho y argumentos en derecho que a continuación paso a exponer:

Los hechos

Expongo las circunstancias económicas y personales que me condujeron a una situación de sobreendeudamiento y posterior cesación de pago, las que tuvieron un carácter sobreviniente y ajenas a mi voluntad. La pérdida de mi fuente de ingresos y mi actual situación de cesantía mermaron drásticamente mi capacidad de cumplir con mis obligaciones financieras.

Con el paso del tiempo, el uso de productos de crédito se convirtió en mi única alternativa para solventar mi costo de vida, lo que me llevó a utilizar diversas líneas de crédito, tarjetas y préstamos de consumo. Lamentablemente, los intereses y cargos asociados a la

mantención de esta deuda hicieron que mi situación financiera se volviera insostenible, perdiendo toda capacidad de pago y cayendo inevitablemente en morosidad.

De acuerdo a la última actualización de mi Informe de Deudas emitido por la CMF, mi deuda total consolidada asciende a la suma de \$41.595.397. Mi insolvencia es tal, que ya registro atrasos de entre 30 a 59 días por \$1.278.949, y atrasos de 60 a 89 días por \$1.135.436. Este pasivo se encuentra distribuido principalmente entre las siguientes entidades y obligaciones:

- **Banco de Chile:** Deuda que incluye un crédito de consumo de \$19.187.209, una tarjeta de crédito por \$10.793.592, y líneas de crédito por un total de \$8.049.211 (\$439.946 y \$7.609.265).
- **Banco Santander-Chile:** Deuda correspondiente a una tarjeta de crédito por \$2.777.626 y una línea de crédito utilizada por \$787.759. Respecto de esta entidad, he recibido requerimientos de cobranza extrajudicial advirtiéndome el atraso y exigiéndome regularizar mi situación.
- **Hippocampus Resort:** Obligación derivada de un derecho de uso compartido, en la cual mantengo 10 cuotas pendientes de 4.78 UF cada una, sin contar la cuota de mantenimiento.

Esta crisis patrimonial no obedece a negligencia o mala fe, sino a un escenario real de insolvencia y sobreendeudamiento. Con el fin de evitar ejecuciones individuales y asegurar un procedimiento ordenado, solicito formalmente el inicio del procedimiento de liquidación voluntaria de mis bienes.

El Derecho

Que en lo relativo al Derecho, debemos considerar los elementos necesarios para la concurrencia de la acción consagrada en los artículos 273 y siguientes de la Ley N° 20.720, y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 21.563.

Así dicho artículo en su inciso primer menciona: “El procedimiento de este Título se aplicará a Personas Deudoras y a Empresas Deudoras que califiquen como micro o pequeña empresa de acuerdo con el artículo segundo de la ley N°20.416 y con el artículo 505 bis del Código del Trabajo. Para efectos de este Título se les denominará indistintamente como Deudor”.

En este sentido, la Ley, en la redacción del artículo 273 A, establece taxativamente los requisitos y la documentación obligatoria para dar inicio al procedimiento, señalando textualmente lo siguiente:

“Artículo 273 A.- Antecedentes de la solicitud. El Deudor que inicie un Procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria Simplificada deberá acompañar los siguientes antecedentes y documentos:

- 1) Nómina de todos los bienes que sean de su dominio...*
- 2) Documentación que acredite el dominio de los bienes...*
- 3) Nómina de los bienes legalmente excluidos...*

- 4) *Relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales...*
- 5) *Estado de deudas, con indicación del nombre de los acreedores...*
- 6) *Nómina de los trabajadores...*
- 7) *Copia de las cartolas históricas...*
- 8) *Copia de los antecedentes contenidos en la carpeta tributaria electrónica.*
- 9) *Declaración jurada que indique que los antecedentes y documentos... son completos y fehacientes..."*

De acuerdo con la norma en comento, e invocando formalmente este procedimiento, vengo en exponer a S.S. que se cumple rigurosamente con los requisitos legales en mi calidad de PERSONA DEUDORA, conforme al siguiente detalle particular:

Requisito del artículo 273 A, número 1: Nómina de bienes. Atendiendo a la exigencia de máxima precisión y veracidad en este proceso concursal, declaro bajo juramento que NO POSEO vehículos motorizados, derechos de aprovechamiento de aguas o concesiones, derechos o acciones de participación en entidades o comunidades hereditarias, ni valores o instrumentos financieros transables. Respecto de los BIENES RAÍCES, declaro formalmente ser titular de un derecho de uso compartido correspondiente a Hippocampus Resort, adquirido en el año 2019, amparado en el Contrato N° H2021111902, y que cuenta con un avalúo y valor comercial de 344 UF.

Requisito del artículo 273 A, número 4: Relación de juicios pendientes. Informo a S.S. que NO soy parte en ningún juicio de interés patrimonial.

Requisito del artículo 273 A, número 5: Estado de deudas e informes. En estricto acatamiento de este numeral, se acompañan los respectivos informes, destacando el Informe de Deudas oficial emitido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de fecha 26 de mayo de 2026, el listado consolidado de deudas informadas por mi parte, y las constancias de cobranza extrajudicial remitidas por el Banco Santander.

POR TANTO, y en mérito a lo dispuesto por los artículos 273 y siguientes de la Ley N° 20.720, sus modificaciones incorporadas por la Ley N° 21.563 de 2023, y demás normas legales aplicables:

SOLICITO A S.S., tener por presentada esta solicitud de Liquidación Voluntaria Simplificada de Persona Deudora, acogerla a tramitación judicial y, en definitiva, dar curso al procedimiento concursal conforme a derecho.

PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A S.S., tener por acompañados y dar por incorporados los siguientes documentos que sustentan y acreditan los fundamentos de mi presentación principal:

1. Nómina de Bienes Raíces suscrita por el deudor, que individualiza el derecho de uso compartido en Hippocampus Resort.

2. Nómina de Derechos o Acciones (Participación) en Entidades y Comunidades Hereditarias, declarando no poseer.
3. Nómina de Valores (Instrumentos Financieros Transables), declarando no poseer.
4. Nómina de Vehículos Motorizados y otros bienes registrables, declarando no poseer.
5. Nómina de Derechos de Aprovechamiento de Aguas y Concesiones, declarando no poseer.
6. Informe de Deudas emitido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de fecha 26 de mayo de 2026, que acredita un pasivo total de \$41.595.397.
7. Finiquito contrato de trabajo
8. Certificado cotizaciones previsiones
9. Declaración Jurada sobre antecedentes completos y fehacientes
10. Declaración Jurada de allegado
11. Declaración Jurada bienes de tercero

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que, de conformidad con lo ordenado en el artículo 6°, inciso quinto de la Ley N° 20.720, y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 21.563 de 2023, señalo expresamente como canal oficial y válido para la recepción de todas las notificaciones procesales pertinentes el correo electrónico: abogado.civil6@alfaromadariaga.cl.

TERCER OTROSÍ: Vengo en conferir formalmente patrocinio y poder en este acto a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión doña YARELA NATALIA FUICA ALFARO, cédula nacional de identidad número 16.952.077-1, domiciliada para estos efectos en calle La Concepción 266, oficina 804, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, quien suscribe en señal de aceptación mediante el uso de su Firma Electrónica Avanzada (F.E.A.). Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, solicito tener presente como forma especial de notificación el correo electrónico institucional ya individualizado: abogado.civil6@alfaromadariaga.cl.